

دليل عملي مفصل

التوصية العامة رقم 35 بشأن العنف المبني على النوع الاجتماعي ضد المرأة

UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women · English · 2017

مهم: هذا دليل قراءة غير رسمي مفصل، وليس ترجمة رسمية. راجع المنشور الأصلي للحصول على المتطلبات الكاملة والسياق.

استناداً إلى المنشور الأصلي

<https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=kLFc7rxtnu51TFh%2BKGEprdNPKFxWmTuNtgahYpRIGhiOW39gItQasN4QdLL0ya1ZR8dOUp%2FDeeRwbA%2FknwVcsg%3D%3D>

المحتويات

1. الغرض والنطاق

2. التوجيه الرئيسي

3. كيفية استخدام هذا الدليل

4. المبادئ التي تركز على الناجين

5. تسلسل الاستجابة العملية

6. فحوصات السلامة والجودة

7. قائمة التحقق من العمل

- شرح حقوق الإنسان لالتزامات الدولة بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بالعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المرأة في الأماكن العامة والخاصة والمادية والرقمية.

التوجيه الرئيسي

- العنف القائم على النوع الاجتماعي هو شكل من أشكال التمييز الذي يمكن أن ينتهك الحقوق في الحياة والصحة والحرية والمساواة والخصوصية وعدم التعرض للتعذيب.
- وتشمل مسؤولية الدولة أفعال السلطات العامة والإخفاق في ممارسة العناية الواجبة فيما يتعلق بالعنف الذي يرتكبه أشخاص عاديون أو منظمات.
- وتشمل الالتزامات الوقاية والحماية والتحقيق والعقاب والجبر والتدابير الرامية إلى معالجة عدم المساواة الهيكلية.
- ولا ينبغي للقوانين والإجراءات أن تعتمد على الصور النمطية حول كيفية تصرف "الضحية الحقيقية"، أو التأخير في الإبلاغ، أو التاريخ الجنسي، أو الأدوار العائلية.
- يمكن للتمييز المتعدد الجوانب أن يؤدي إلى تفاقم المخاطر والحوادث التي تواجه النساء ذوات الإعاقة والمهاجرات والسكان الأصليين والأقليات والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايريات الهوية الجنسية.
- وقد تشمل التعويضات التعويض وإعادة التأهيل والترضية وضمانات عدم التكرار والإصلاح الهيكلي.
- يجب أن تمتثل عمليات جمع البيانات والمحاكم والشرطة والرعاية الصحية والتعليم للسرية والمساواة وعدم التمييز.
- والقيود المبررة بالثقافة أو الدين أو التقاليد أو "شرف الأسرة" لا يمكن أن تبرر العنف أو عدم المساواة في الحماية.

كيفية استخدام هذا الدليل

- يحول هذا الدليل المنشور المصدر إلى أداة مساعدة عملية للقراءة. وهو مصمم للناجين والداعمين الموثوقين وموظفي الخدمات الصحية والاجتماعية ومديري البرامج. ولا يحل محل خدمات الطوارئ أو الرعاية الطبية أو المشورة القانونية أو منشور المصدر الكامل.
- استخدم فقط الأجزاء التي تناسب حالة الشخص. حافظ على اختيارها وخصوصيتها وسرعتها. إذا كان الإجراء المقترح قد يؤدي إلى كشف التصفح أو المكالمات أو المستندات أو الموقع لشخص مسيء، فاختر أولاً جهازاً أو مكاناً أو وقتاً أكثر أماناً.

المبادئ التي تركز على الناجين

- السلامة تأتي أولاً. اسأل ما الذي سيجعل الساعات أو الأيام القادمة أكثر أماناً وتجنب الخطوات التي قد تثير الانتقام. لا تطلب أبداً الإفصاح من أجل تقديم المساعدة الأساسية.
- احترام الاستقلالية والموافقة المستنيرة. شرح الخيارات الواقعية والفوائد والحدود والمخاطر المحتملة؛ يقرر الناجي ما سيحدث بعد ذلك ما لم يتم تطبيق واجب الحماية القانونية الفوري.
- حماية السرية. قم بجمع الحد الأدنى من المعلومات، وتقييد الوصول، والاتفاق على طرق الاتصال الآمنة وشرح أي حدود قبل مشاركة المعلومات.
- توفير الوصول العادل. خذ بعين الاعتبار الإعاقة، واللغة، والعمر، وحالة الهجرة، والفقر، والعزلة الريفية، والتوجه الجنسي وغيرها من العوائق دون القوالب النمطية.

تسلسل الاستجابة العملية

- ابدأ بالسلامة الفورية والاحتياجات الصحية العاجلة. اسأل على انفراد، دون حضور الجاني المشتبه به، عما إذا كان التحدث آمناً وما إذا كان الشخص يحتاج إلى رعاية طارئة.
- استمع دون استجواب. تحقق من صحة ما حدث، وتجنب اللوم، ولا تطلب حساباً أو دليلاً زمنياً. سجل فقط ما هو ضروري واستخدم كلمات الناجية نفسها.
- قدم عدداً صغيراً من الخيارات التي تم التحقق منها: الرعاية الطبية، أو السكن الآمن، أو الدعم النفسي والاجتماعي، أو المعلومات القانونية، أو خدمات الشرطة أو الحماية حيثما كان ذلك مناسباً. اشرح أن قبول خدمة واحدة لا يتطلب قبول جميع الخدمات الأخرى.
- قم بإجراء إحالة دافئة عند منح الموافقة: تأكد من أن الخدمة مفتوحة ويمكن الوصول إليها وآمنة؛ اشرح ما يمكن توقعه؛ وتجنب إرسال الناجي بشكل متكرر بين الوكالات.
- الاتفاق على المتابعة وطريقة التواصل الآمنة. لا تترك رسائل تعريفية أو ترسل إشعارات كاشفة أو تخزن ملفات تحت أسماء واضحة إذا كان من الممكن مراقبة الأجهزة.

فحوصات السلامة والجودة

- لا تواجه الجاني المشتبه به، أو تتوسط في علاقة عنيفة، أو تعد بنتيجة لا يمكنك التحكم فيها، أو تضغط على الناجي للمغادرة على الفور.
- لا تستخدم أرقام هواتف أو إحالات لم يتم التحقق منها. قد يتم إغلاق الخدمات أو تغيير قواعد الأهلية أو مشاركة المعلومات بطرق غير آمنة؛ تأكيد التفاصيل قبل النشر أو الإحالة.
- يجب على المنظمات تدريب الموظفين، والإشراف على الحالات الصعبة، وإنشاء قواعد التوثيق السرية، والحفاظ على خرائط الإحالة المحدثة وتقديم دعم الموظفين للحد من الإرهاق والممارسات الضارة.

قائمة التحقق من العمل

- هل من الآمن التحدث بهذه الوثيقة أو قراءتها أو الاحتفاظ بها الآن؟
- هل تم أخذ الإصابات العاجلة، ومخاوف الحمل، والرعاية المتعلقة بالعنف الجنسي، ومخاطر الانتحار في الاعتبار؟
- هل اختار الناجي ما هي المعلومات التي يمكن تسجيلها أو مشاركتها؟
- هل تمت معالجة عوائق الترجمة الشفوية، وإمكانية الوصول إلى ذوي الإعاقة، ورعاية الأطفال، والنقل، والتكلفة؟
- هل تم التحقق من الحالات وهل هناك خطة متابعة آمنة؟
- هل تم إخبار الشخص أن العنف ليس خطأها وأنه يمكنها رفض أي خيار؟